

1500177-71.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... quando adolescente por ato análogo a tráfico.

Em sede de interrogatório, o réu disse que estava com as drogas e estava realizando o tráfico. Já cumpriu medida socioeducativa por ato análogo a tráfico.

O réu confessou, o que foi corroborado pelos guardas ouvidos em sede policial e em Juízo.

Em que pese não ter sido surpreendido em ato de mercancia, o réu estava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500177-71.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500177-71.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2040681/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 22976523 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 721/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 721/22/928 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA, 2040681 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA, 721/22/928 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Henrique da Silva Oliveira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra GABRIEL HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA pela conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos em 11 de fevereiro de 2022, por volta das 23h20, na Rua Serra Canastra, n.º 60, Jardim Campos Verdes, nesta cidade de Hortolândia. Alega a acusação que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 07 (sete) porções de crack, com peso aproximado de 7,3 gramas; 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína, com peso aproximado de 34,7 gramas; e 08 (oito) porções de

maconha, com peso aproximado de 15,2 gramas (fls. 78/79).

FA, certidão de distribuições criminais e ações da infância e juventude às fls. 31/35.

Notificado apresentou defesa prévia (fls. 101/102).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 02/09/2022 (fls. 113/116).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09/10), pelo laudo pericial (fls. 69/71) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Genivaldo Bitencourt Nolasco e Laurentino Rodrigues da Silva afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando se deparam com o acusado, o qual saiu de trás do carro onde estava e começou a andar rapidamente em atitude suspeita, logo após ter visto a viatura. Então, o abordaram e, em revista pessoal, encontraram em seu poder diversas porções de drogas, dentre as quais havia 7 porções de crack, 55 porções de cocaína e 08 porções de maconha, além da quantia de R\$ 320,00 em notas fracionadas.

GM Laurentino afirmou que já o apreendeu quando adolescente por ato análogo a tráfico.

Em sede de interrogatório, o réu disse que estava com as drogas e estava realizando o tráfico. Já cumpriu medida socioeducativa por ato análogo a tráfico.

O réu confessou, o que foi corroborado pelos guardas ouvidos em sede policial e em Juízo.

Em que pese não ter sido surpreendido em ato de mercancia, o réu estava na posse de quantidade compatível com a traficância, acima da média de consumo diário, e da forma de acondicionamento, a evidenciar que a droga se destinava ao comércio ilegal, o que se evidencia também pela quantia em seu poder, em notas variadas. Portanto, diante das provas colhidas em juízo, sendo o numerário, a quantidade e variedade compatível com a imputação de tráfico de drogas, a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

Deve-se reconhecer, contudo, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que o réu pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

Ressalto que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (artigo 33,

parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006).

Reduzo a pena à metade, considerando a quantidade e variedade de drogas em seu poder, bem como quantia a indicar tráfico relevante.

É o caso de se acolher a atenuante da menoridade, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, já que, ao tempo do crime, o réu era menor de 21 anos de idade. Nessas condições passo à dosimetria da pena (CP, art. 68).

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, diante da inexistência de elementos negativos a serem valorados nesta fase, sendo todos próprios do crime, fixo a pena base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da pena, reconheço a atenuante da menoridade e da confissão, não sendo possível, contudo, a redução aquém do piso, na forma da Súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça. Não há agravantes.

Na terceira fase, incide apenas a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pelo que diminuo no grau máximo de 2/3, fixando a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ausentes circunstâncias específicas a se considerar e que imponham a necessidade de maior fiscalização do cumprimento da pena, deve-se atentar para a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda, motivos pelos quais a ré deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 12/02/2022 até o presente, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 04 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu GABRIEL HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, RG: 64246599-SP, nascido em 08/11/2003, natural de Sumaré - SP, filho de Jose Roberto Alves de Oliveira Junior e Rosiane Aparecida da Silva, como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06 submetendo-o à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 250 dias-multa, no piso legal SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 04 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Disposições finais:

Diante do teor da sentença, poderá recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO em favor do réu, a ser cumprido em regime de urgência, por meio do plantão, se necessário.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publicada e intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA